

1501971-10.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... e disse ele (adolescente) praticava tráfico no local. As drogas encontradas no corredor e na casa estavam acondicionadas da mesma forma. O adolescente parecia querer assumir a propriedade das drogas. Não conhecia o acusado, apenas denúncias em relação ao irmão dele, pela prática de tráfico.

A testemunha Cássio Manoel deu depoimento idêntico ao seu colega de farda.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501971-10.2020.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501971-10.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2225788/2020 - DEL.POL.CRAVINHOS, 13537963 - DEL.POL.CRAVINHOS, 1052/20/407 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 2225788 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2225788/2020 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DOMINGOS BARBOSA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

MATHEUS DOMINGOS BARBOSA DA SILVA foi denunciado como incurso nos art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que o acusado transitava em via pública com um cigarro e uma trouxinha de maconha, e R\$ 92,00, quando foi abordado por policiais militares em patrulhamento, que o interceptaram quando tentava empreender fuga. Indagado pelos policiais, o acusado afirmou que traficava entorpecentes, armazenando-os em sua residência. Após se dirigirem para o local, os policiais encontraram 12 trouxas e 3 tabletes de maconha no interior de uma sacola plástica, no corredor do imóvel. No quarto do denunciado, foram encontradas mais 33 trouxinhas e 3 tabletes de maconha. Segundo o acusado, as drogas encontradas em seu quarto eram de sua propriedade, enquanto

as encontradas no corredor seriam de seu irmão, adolescente, que ao chegar ao local confirmou essa afirmação.

O laudo de constatação de fls. 22-23 confirmou a presença de maconha, o que foi ratificado pelo laudo definitivo de fls. 125-127, que detectou THC nas substâncias encontradas.

Devidamente citado, o acusado apresentou defesa prévia em fls. 105.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, com a produção de prova oral. Posteriormente, o Ministério Público e a Defesa fizeram requerimentos. O Ministério Público requereu a desclassificação do delito para o uso de drogas.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito foi devidamente certificada pelos laudos periciais de fls. 22-23 e 125-127, que atestaram a presença de substância entorpecente no material encontrado com o acusado.

A testemunha João Arcodepani Júnior afirmou que estava em patrulhamento no centro de Cravinhos, tendo avistado o acusado de bicicleta, perto de uma sorveteria. Ao ver a viatura, o acusado começou a correr muito rápido no sentido contrário, o que foi uma atitude atípica. Em razão disso, foi abordado e revistado. Com ele foi encontrada uma quantidade de maconha, mais R\$ 92,00, mais um cigarro de maconha. O acusado disse que era usuário das drogas, e disse que tinha mais drogas para seu consumo em sua residência. Após consentimento do acusado, foram para sua residência. A casa estava fechada e vazia. Havia um corredor aberto. A polícia entrou nesse corredor para chamar algum familiar, e nele (corredor) foi encontrado um pacote, em cima de uma casinha de cachorro. Nesse pacote foi encontrada maconha, em trouxinhas. Quando saíram do corredor, a mãe e o padrasto do acusado apareceram. O acusado disse à mãe que era usuário, e disse que queria mostrar as drogas aos policiais. Ali entraram, e em seu quarto foram encontradas mais drogas (em trouxinhas). Nada mais foi encontrado. Ele foi levado à delegacia, e houve a prisão a flagrante. Quando estavam no local, o irmão mais novo do acusado chegou, assumiu a propriedade das drogas no corredor, e disse ele (adolescente) praticava tráfico no local. As drogas encontradas no corredor e na casa estavam acondicionadas da mesma forma. O adolescente parecia querer assumir a propriedade das drogas. Não conhecia o acusado, apenas denúncias em relação ao irmão dele, pela prática de tráfico.

A testemunha Cássio Manoel deu depoimento idêntico ao seu colega de farda.

O informante Gabriel, irmão do acusado, disse que morava na casa onde foram encontradas as drogas. Ele dividia o quarto com seu irmão, e guardava as drogas em seu quarto.

Em seu interrogatório, o acusado disse que foi abordado pelos policiais na rua mesmo, como os policiais descreveram. Estava com um cigarro de maconha, que iria fumar com uma menina. Os policiais lhe olharam, e lhe interceptaram com o cigarro e uma "paranguinha" de maconha. Afirmou então que era usuário para os policiais. Quando chegaram em casa, não havia ninguém. Disse que as drogas estavam em trouxinhas para facilitar seu consumo.

Pois bem.

O Ministério Público, que deduz a pretensão punitiva no processo (tarefa constitucional que não cabe ao Poder Judiciário) alterou a pretensão após a instrução, com o melhor esclarecimento dos fatos. Foi requerida a desclassificação

do delito para uso de drogas (art. 28 da Lei de Drogas), com aplicação do redutor do prazo prescricional (por ser o acusado menor de 21 anos à época dos fatos), e consequente extinção do processo, pela prescrição da pretensão punitiva.

Razão assiste ao Parquet.

A denúncia foi recebida no dia 06/10/2020. Como o acusado tinha 20 anos à época dos fatos, o prazo prescricional de dois anos deve ser reduzido à metade, chegando a termo em outubro de 2021, data anterior à desta sentença. Por tal motivo, de rigor a extinção do processo, pela prescrição da pretensão punitiva.

Ante todo o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em razão da prescrição da pretensão punitiva deduzida neste processo em face de MATHEUS DOMINGOS BARBOSA DA SILVA com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

Em razão do acolhimento da pretensão ministerial e defensiva, declaro transitada em julgado a presente sentença.

Cravinhos, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA